

CRIMINOLOGIA – TEORIAS SOCIOLOGICAS DO CONFLITO III

TEORIAS DO CONFLITO – PARTE 3

Alessandro Baratta

Grande filósofo e jurista italiano radicado na Alemanha, onde recepcionou a teoria do *Labeling approach* e depois desenvolveu seu pensamento na Teoria da Criminologia Crítica.

- “Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal”, livro de 1982.
- A história do sistema punitivo é **a história das relações entre ricos e pobres**.
- Na sociedade capitalista, há uma **drástica repartição desigual de acesso aos recursos e às chances sociais**.
- Para ele, a meritocracia, a **mobilidade social é um mito**: raramente as pessoas das classes mais baixas conseguem ascender. Taylor, Walton e Young também falavam isso na Inglaterra, eram muito críticos da ideia da meritocracia. Eles falam, especificamente, que a meritocracia é uma falácia porque as pessoas não jogam o mesmo jogo. A pessoa que nasce numa classe desfavorecida não tem as mesmas oportunidades que uma pessoa que nasce com uma família estruturada, que não tem preocupação com dinheiro, que pode estudar em uma escola particular, que consegue fazer aulas extracurriculares, que não precisa ajudar nos afazeres domésticos. É preciso entender que a desigualdade existe e vai determinar as chances das pessoas.
- O **sistema escolar** – assim como o sistema penal – ajuda a refletir a **estrutura vertical e hierarquizada da sociedade**.
- As **sanções escolares negativas**, tais como repetição de anos, notas baixas em provas, expulsões etc., são muito maiores quando se desce aos níveis inferiores da escala social. Baratta aponta que algumas pesquisas demonstram que, se um professor possui um aluno oriundo de classe social média ou alta, ele tende a dar notas mais altas para esse aluno, independentemente do desempenho. Por exemplo, em uma redação com o mesmo número de erros, a pessoa de uma classe mais baixa tende a tirar nota menor que um colega de classe mais alta. Isso porque já existe um estereótipo, uma estigmatização no sistema escolar e esse viés acaba determinando

ANOTAÇÕES



a vida toda da criança/adolescente porque essas sanções negativas geram na pessoa a sensação de não ser capaz, de não pertencer. A pessoa já vai sendo estigmatizada, olhada com discriminação e isso tudo facilita, inclusive, com que ela seja selecionada pelos sistemas penais e vá para as instituições de acolhimento de menores infratores.

Essas instituições nada mais são do que mini prisões, uma preparação para o cárcere. Então, a mesma população que vai mal na escola é selecionada pelos sistemas socioeducativos para crianças e jovens e, depois, pelo sistema penal. Do ponto de vista de Baratta, não é que a pessoa não se dedica ao mundo escolar, é que por ter uma origem humilde, ser oriunda dos baixos estratos, o sistema já é seletivo e discriminatório com ela desde a escola.

- Os professores partem, ainda que inconscientemente, de **estereótipos e preconceitos** no dia a dia de contato com alunos de grupos marginalizados.
- O **sistema escolar e o sistema penal são complementares** e ajudam a reproduzir e assegurar as relações sociais verticalizadas. Ambos os sistemas criam contraestímulos à integração dos setores mais baixos e marginalizados do proletariado.
- Os institutos de **detenção** são o **momento culminante** do mecanismo de marginalização.
- As **prisões** produzem **efeitos contrários à reeducação** e à reinserção do condenado, e, logo, favoráveis à sua estável permanência na população criminosa.
- Trata-se de um processo de socialização na prisão em que há:
 - **desculturação**, isto é, desadaptação às condições necessárias para a vida em liberdade;
 - e aculturação ou **prisonalização (ou prisionização)**, que é a assunção de atitudes e modelos de comportamento típicos da subcultura carcerária. O condenado é educado tanto para **ser um criminoso** (copiando os criminosos com forte orientação antissocial) como **para ser um bom preso**, passivo, conformista e oportunista.
- Defende a adoção de uma **política criminal alternativa**, que não pode ser confundida com política penal alternativa.
- Seu desejo não é apenas de melhorar o Direito Penal, mas de substituí-lo por algo melhor que o Direito Penal, parafraseando Radbruch.
- Na política criminal alternativa haveria a **diferenciação da criminalidade pela posição social do autor**.

ANOTAÇÕES



10m

- A **criminalidade de rua**, dos pobres – respostas individuais às adversidades do capitalismo – seria **despenalizada**, ou seja, seria equacionada por controles sociais não estigmatizantes, tais como sanções administrativas ou civis.
- A **criminalidade dos poderosos e a criminalidade organizada** – expressão da relação funcional entre processos políticos e mecanismos legais e ilegais de acumulação de capital – seriam destinatárias da **ampliação do sistema punitivo**, pois isso significaria proteção de interesses comunitários tais como saúde, segurança no trabalho e integridade ecológica.

O impacto dessa criminalidade é muito profundo, apesar de ser difuso entre as pessoas, que não se sentem vítimas, seus impactos são muito significativos, pois lesiona direitos que precisam ser protegidos.

- Defende a aproximação entre **os presos** e o **movimento operário**, com o objetivo de reinserir o condenado na classe trabalhadora. Essas pessoas vêm, basicamente, dos mesmos grupos populacionais na sociedade atual.
- O cárcere tem o poder de dividir artificialmente a classe subalterna (em condenados e trabalhadores), e essa aproximação poderia fazer com que os **condenados adquirissem consciência política** das condições sociais impostas pelo capitalismo.
- Com a aquisição dessa consciência política, seria feita a **verdadeira “reeducação” do preso**, bastante diferente do mito burguês de reeducação e reinserção por meio do próprio cárcere.
- O preso verdadeiramente reeducado teria condições de transformar aquela reação individual e egoísta (o delito) em **ação política** dentro do movimento de classe.

Criminologia Crítica

- Taylor, Walton & Young
- Alessandro Baratta
- William Chambliss

Mnemônico: Situação “Crytyca”: Baratta na Chambre.

ANOTAÇÕES



Criminologia Crítica na América Latina



Autores brasileiros e de países vizinhos que se debruçam sobre a criminologia crítica:

- **Brasil**

- **Roberto Lyra Filho**: escreveu “Criminologia dialética”, de 1972: o conceito de crime é historicamente determinado pelas manifestações específicas da cultura e das subculturas. Por isso, traçar um novo conceito de crime é parte dos afazeres criminológicos.
- **Juarez Cirino dos Santos**, UFPR, escreveu “A Criminologia Radical”, de 1981: o processo de criminalização, tanto na produção como na aplicação das normas, protege seletivamente os interesses das classes dominantes, pré-selecionando os indivíduos estigmatizáveis distribuídos nas classes sociais subalternas.
- **Nilo Batista**, “Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro”, de 1990, “Matrizes Ibéricas do Sistema Penal no Brasil”, de 2000: há marcante congruência entre os fins do Estado e os fins do Direito Penal. O conhecimento das reais e concretas funções

ANOTAÇÕES



históricas, econômicas e sociais do Estado é fundamental para a compreensão do Direito Penal, que o Direito Penal é uma ferramenta útil para o Estado manter os seus fins capitalistas.

- **Vera Malaguti Batista**, “Difíceis Ganhos Fáceis: Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro”, de 1998, “Introdução Crítica à Criminologia Brasileira”, de 2011: as escolas criminológicas prévias tentavam classificar e hierarquizar, desistoricizar (tirar o componente histórico), despolitizar as lutas dos pobres do mundo que são, sempre, o alvo dos sistemas penais capitalistas. É necessário destrinchar e desnudar os mecanismos de infligência de dor e sofrimento às histórias tristes dos pobres.
- **Vera Regina Pereira de Andrade**, UFSC: o sistema penal funciona da maneira inversa à declarada. Ele não é limitado pelo Direito Penal e sua dogmática. Ao contrário, o sistema penal funciona violando sistematicamente a legalidade e a igualdade, operando seleções arbitrárias e desiguais de pessoas e semeando insegurança jurídica. O sistema que promete controlar a violência coproduz a violência.

- **Argentina**

- **Eugenio Raúl Zaffaroni**.
- “Em Busca das Penas Perdidas”, de 1991: os **sistemas penais não detêm legitimidade**, já que são seletivos e reprodutores da violência.
- Essa deslegitimação se manifesta no que ele chama de “**perda**” das penas, ou seja, penas como **infligência de dor sem sentido**.
- **Realismo jurídico-penal**: procedimento de incorporar dados da realidade para demonstrar a deslegitimação penal.
- Como ele faz essa análise a partir de um ponto de vista da América Latina, uma região marginal do poder planetário, ele denomina sua análise de **realismo jurídico-penal marginal**.

- **Venezuela**

- **Lola Aniyar de Castro**, escreveu a “Criminologia da Libertação”, 1987. Premissa de que uma discussão sobre dominação leva a uma discussão sobre libertação. E toda dominação requer o que se chama controle social. Deve ser analisada a atuação dos controles ideológicos, que começam como processos de socialização, passam por modelos educacionais e logo se transformam em modelos de intervenção penal.



25m

Importante analisar a fundo não apenas as agências de controle social formal, mas também as de controle social informal, com intensa pesquisa sobre a educação, a religião e os meios de comunicação. Isso porque existe uma linha de continuidade entre o sistema de controle social informal e o sistema de controle social formal. Para as mulheres, historicamente, foi destinada uma esfera, a doméstica, a privada, a do lar. Dentro dessa esfera doméstica o poder que é mais fortemente exercido é o do controle social informal: é educação, vizinhança, família, grupos de pessoas criticando as posturas.

A mulher foi fortemente um alvo do controle social informal, sendo que às vezes esse controle nem é necessário pelo fato de o ambiente ser apenas o doméstico. Por isso, Lola diz que esse controle deve ser esquadrihado, porque é ali que começam esses controles ideológicos, tudo o que vai dar origem ao sistema de controle social formal. Essa é a essência da criminologia feminista.

- **Rosa del Olmo**, “América Latina e sua Criminologia”, de 1981. Analisa a subordinação da economia e do pensamento latino-americano às estratégias da geopolítica norte-americana para o continente. Lutava contra o “silêncio histórico” da América Latina, que derivava de seu passado colonial e de sua posterior incorporação à periferia do sistema capitalista. No pós-guerra, o crescente protagonismo dos Estados Unidos fez com que eles se colocassem na posição de responsáveis pelo controle continental do delito, interferindo nos corpos policiais, no ciclo de ditaduras militares e na guerra às drogas desses países considerados o seu “quintal”. Ao se estudar política criminal de drogas, que nasceu e se fortaleceu nos EUA principalmente na década de 1980 com a política de guerra às drogas do governo Reagan, e do governo Thatcher na Inglaterra, vê-se que há uma política que é exportada para os outros países sem considerar a dimensão histórica de cada um deles. Além de uma política de profunda interferência nos corpos policiais e nas decisões políticas desses países, ferindo, em alguns casos, a soberania e a autonomia desses países.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Mariana Barros Barreiras.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
